好，謝謝。我們這個案子有關議會自律的原則，我們就送政黨協商之後，再來做討論。接著，麻煩參閱第 39 到 48 頁，財經委員會的議員提案，一共有 88 案，為 1 到 88 號案，審查意見：均為照案通過或函送市府研辦，以上均照審查意見通過。再來，麻煩看 49 到 60 頁，環保衛生委員會市議員的提案，共有 78 案，為 1 到 78 號案，審查意見：函送市府研辦或照案通過，以上我們均照審查意見通過。接著麻煩看到 61 到 66 頁，建設委員會議員的提案為 49 案，為 1 到 49 號案，審查意見：均為函送市府研辦或照案通過，以上我們均照審查意見通過。接著麻煩各位議員先進看藍色本 67 到 76 頁，保安委員會提案一共有 81 案，為 1 到 81 號案，審查意見：均為照案通過或函送市府研辦。請蔡育輝議員。

蔡議員育輝：

議長，我們的提案如果我要來說明一下，什麼時候說明比較適當？

主席：（邱議長莉莉）

哪一案？

蔡議員育輝：

我們議員的提案，我來說明比較適當。

主席：（邱議長莉莉）

議員的提案嗎？

蔡議員育輝：

全部審查完以後我再講，還是怎樣？我想要來說明財經 5 號案，什麼時候說明比較適當？

主席：（邱議長莉莉）

您是指保安委員會嗎？

蔡議員育輝：

不是，我要說明的是財經委員會。

主席：（邱議長莉莉）

沒關係，那你讓我把工務委員會這邊審查完再請你來說明，好不好？

蔡議員育輝：

好。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。保安委員會以上就照聯席審查通過。接下來，麻煩看到藍色本的 77 到 89 頁，工務委員會議員的提案一共有 129 案，為 58 到 181 號案，審查意見：均為函送市府研辦或照案通過，那以上均照聯席審查意見通過。接下來麻煩看到人民請願案，看到第 90 頁，詳細的情形也是在玫瑰色本這一本，工務人民請願 1 號案，請議事人員宣讀。

議事人員：

工務人民請願 1 號案，請願人：北外環偷渡南瀛自救會，案由：「請求北外環四期工程因名不正、 言不順，環評出現重大疏漏，須立即撤案，以另案重新啟動調查環境影響評估，撤銷高架盲腸段計畫，不要浪費 55 億公帑蓋一條無效益的高架道路，進而保障鄭子寮社區居民生活與文元國小 2,300-2,400 名學童的安全與身心健康」，審查意見：函送市府研辦。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

好，跟大會各位議員先進報告，這個案子，因為當時那個自救會也有到議會來陳情，由我們秘書室還有秘書長代表，已經接受了他們的請願書，這個請願書他又各自再寄到我們議會來，所以我們就把它併案處理，一起函送市府研辦，以上就照審查意見通過。接下來我們請蔡育輝議員。

蔡議員育輝：

我怕我們財政稅務局圖利，請播放財經第 5 案，總共有 34 個議員連署，包括提案人：鄭佳欣議員、邱昭勝議員、李啓維議員，共有 34 位，臺南市目前這個臺南市市有房地租金計算基準裡面，在 82 年以前占有的，之後有些都會區最多是 5 年，我們訂的辦法是可以有優先承買權，我非法占有，甚至我們財政稅務局提供的資料有 2,000 多坪的，過去在臺南縣時，有的人專門在非法占有後，跟我們市政府購買，我認為事關重大，影響到市政府的財產，所以有 34 位議員連署同意，就是最多非法占有可以一次，不能有優先承買權，當然現在比較民主，要交由市政府、議會同意才可以，可是我怕諸位議員若有稍不留意，2,000 多坪的土地，人家非法占有，賣掉了，再來我們照公告地價 5%承租，跟市價落差極大，非法占有已經用較便宜的租金承租，他還轉租，我們沒有限制，我將市政府的地占有後再來租給他人，這樣合理嗎？所以我要拜託議長責成財政稅務局，務必要修改這個辦法，你照這個辦法用公告地價來出租，沒關係，不可以轉租、也不可以有不優先承買權，這樣一來，之前占有的，到時候都想要靠關係，我不要說是哪一位，過去我們竹寮厝那邊跟臺南縣政府買了很多，我希望這個臺南市市有房地租金計算基準的辦法要改，第一、不能永遠非法占有。第二、不能再轉租。第三、不能取得優先承買權。拜託財政稅務局局長，今天雖然照案通過，今天照案通過，他就不太想要做了，議長，你應該懂我的意思吧？所以我才要站出來發言，要保護市政府的財產，我會建議是這樣，局長，你的意見是什麼？我還有時間，是不是請你說一下？你有沒有要修改？

主席：（邱議長莉莉）

局長請說。

財政稅務局李局長建賢：

是，謝謝議長。

主席：（邱議長莉莉）

麻煩給局長聲音。

財政稅務局李局長建賢：

跟議員報告，依照我們現在市府的土地管理的條例，其實要優先承購，並沒有那麼容易，它有一定的規定，82 年 7 月 21 日以前就有租用的事實，但是，我想議座非常關心這個案子，我們回去一定會好好的研議，包括我們適用的，到底是不是能夠符合像臺中市政府他們現在這樣子的一個規定，因為他們規定的是只有所謂的公有、公用的部分，是不得來優先承攬，我想這中間都有法條上的一些規定，跟議座報告，我們回去一定會把研議的結果再跟您報告，跟大會報告。

主席：（邱議長莉莉）

給蔡育輝議員聲音。

蔡議員育輝：

局長，你不要經常都指我，陷我於不義，33 個議員提案跟連署，你都說是我，我出去如果有人拿槍威脅我不要這樣說呢？議事堂上是大家合議制，33 個議員，過半數不同意，不要只說我，你常常都要說是我，要害我，不然我們先去警察局申請保護令，好，你回去研究看看，在議會上說不要只說我，另外 33 個人的名單在那裡，好不好？

財政稅務局李局長建賢：

是。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。那就送市府研議辦理，看一下其他直轄市的規範是怎樣。接下來進行市法規案的二、三讀會，請各位議員先進看到藍色本的第 91 頁，詳細資料麻煩參閱綠色本，一共有二本，現在請議事人員宣讀法規議提 1 號案。

議事人員：

法規議提 1 號案，提案人蔡育輝議員，連署人邱議長莉莉、林燕祝、李中岑、林冠維、周奕齊、林美燕、許至椿、吳通龍、陳秋宏、郭鴻儀、鄭佳欣、杜素吟、陳皇宇、方一峰、陳怡珍、尤榮智、周麗津、蔡宗豪、陳昆和、王家貞、謝舒凡、蔡淑惠、陳碧玉、曾培雅、余杞青、吳禹寰、曾之婕、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、邱昭勝、王宣貿、陳秋萍、郭信良、郭清華等 34 位議員，案由：「臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案」，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

針對本案，法規委員會在 114 年 10 月 27 日的審查意見為本案有關稅率調整，要送政黨協商，其結論再送大會進行二讀會，政黨協商已經在 11 月 24 日召開政黨協商會議，並做成以下的結論，一樣都在第 91 頁的下面，現在請議事人員宣讀。

議事人員：

政黨黨團協商會議結論：臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率調整：持有二戶以內者，稅率修改為百分之 2.6，其餘戶數維持原本稅率(三戶至四戶：百分之 3.8、五戶至六戶，百分之 4.2、七戶以上者，百分之 4.8)。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

針對黨團協商的結論，我們請財政稅務局李局長再補充說明一下。

財政稅務局李局長建賢：

是，謝謝主席。在這邊要跟大會報告，這次的房屋稅徵收率如果通過之後，未來適用的時間會是在 114 年的 7 月 1 日到 115 年的 6 月 30 日，所以我這邊要請大會能夠來同意，是不是一併來修正我們的第 4 條？自治條例的第 4 條，就是本條例修正後至 114 年 7 月 1 日起實施，我想能一併來跟大會報告，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

好，請議事人員宣讀一下，包括本自治條例自中華民國 114 年 7 月 1 日施行的這個部分。

議事人員：

一、第三條第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率調整：持有二戶以內者，百分之2.6；三戶至四戶者，百分之3.8；五戶至六戶者，百分之4.2；七戶以上者，百分之4.8。二、第4條：本自治條例自中華民國114年7月1日施行。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

以上針對房屋稅徵收自治條例的修正，還有沒有其他意見？如果沒有，我們就修正通過，對不起，蔡育輝議員。

蔡議員育輝：

議長，這個修正案違反議會專案報告，就是對這些建商、自建戶，大會有決議要適當的調整，我們這次沒有調整，借不到錢是現在的弊端，買不到房子，銀行法72條之2，控制借錢就可以解決這個問題，我希望財政稅務局局長、地政局局長可以跟這些建商召開會議，了解他們有什麼樣的困擾，現在這五、六個月賣不出房子的時候，我們下一階段是不是也要來調整可以讓建商來適當的反映？現在賣不出房子是因為向銀行借不到錢的困擾，現在民間常常有很多人拜託我去跟銀行說他們借不到錢，我回答說這沒辦法，所以建商賣不了房子，我們銀行法72條之2就可以控制投機，不用一直要跟把這些百姓或建商收這些錢，我認為是不是要責成這二個單位，請他們反映他們的意見，讓我們下次修房屋稅時可以參考。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。跟大會報告，我們臺南市議會除了是立法機關以外，本於權責，我們接受人民的陳情，針對蔡育輝議員的建議，我們是希望當事人如果來我們議會陳情的話，我們再集合小組來討論這個議題。針對這一次的修正案，我們就修正通過，完成二讀會。那本案完成第二讀會，接下來進行第三讀會，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規議提1號案，提案人蔡育輝議員，連署人邱議長莉莉、林燕祝、李中岑、林冠維、周奕齊、林美燕、許至椿、吳通龍、陳秋宏、郭鴻儀、鄭佳欣、杜素吟、陳皇宇、方一峰、陳怡珍、尤榮智、周麗津、蔡宗豪、陳昆和、王家貞、謝舒凡、蔡淑惠、陳碧玉、曾培雅、余杞青、吳禹寰、曾之捷、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、邱昭勝、王宣貿、陳秋萍、郭信良、郭清華等34位議員，案由：臺南市房屋稅徵收率自治條例第3條修正草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

如果沒有其他意見，本案依照第二讀會決議通過，完成第三讀會。接下來麻煩各位議員先進參看藍色本的第96頁，為法規市提2號案，現在請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提2，提案單位臺南市政府文化局，案由：制定「臺南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案。法規委員會審查意見為請於下次定期會安排專案報告議程，針對行政、監督、財務、稅務、組織、罰則等充分討論後，再行討論，敬請審議。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

我們就按照法規委員會的審查意見，我們訂於下次定期會的時候，安排專案報告的議程來再行討論，我們就照法規委員會的審查意見：通過。接著麻煩各位議員先進，也是看到 96 頁法規市提 3 號案，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提 3，提案單位：臺南市政府經濟發展局，案由：「臺南市攤販管理自治條例第六條」草案，敬請審議。法規委員會審查意見：照案通過。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

本案就照法規委員會審查意見通過，完成二讀會。本案完成二讀會，現在請各位議員先進，我們現在進行第三讀會，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提 3，提案單位：臺南市政府經濟發展局，案由：「臺南市攤販管理自治條例第六條」草案，敬請審議。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

如果沒有其他意見，我們就依照第二讀會決議通過，完成第三讀會。接著，請繼續看藍色本的第 96 頁法規市提 4 號案，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提 4，提案單位：臺南市政府經濟發展局，案由：制定「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，敬請審議。

法規委員會審查意見：

一、修正通過。（詳：審查結果對照表）

二、全文草案共計十二條條文，除第七、十、十二條條文修正通過，其餘條文照案通過。

三、第 10 條說明欄，文字修正通過。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡育輝議員。

蔡議員育輝：

我必須說抱歉，這個案子我很重視，也很謝謝無黨派跟民進黨的很多議員，為了後代子孫，為了有好的環境孟母三遷，提修正案，我播放一下資料，修正案總共有 3 頁，我也要向在場幫我連署的人稱讚、感謝一下，第 5 條法規，依照兒少法規定，200 公尺以上，可是，我先說我提案內容的內容是 500 公尺，這是我整理出溪南、溪北 2 場公聽會的內容，溪南的大部分都是業者的，他們主張這樣的方式，遊樂場在全世界合法的管理方式都是希望不溯及既往，不要當成賭博，我拜託大家看溪南這場，第一、與會的有校長、家長會、民意代表、住戶的意見，包括學校校長、家長會長、老師都認為好的環境對國中、國小、高中的學童會有影響，所以第二、至少要距離學校 500 公尺以上，越遠越好。第三、他們主張溯及既往。第四、是它的罰款要加重，既然已經被政府抓到，罰款僅止於三至五萬，太低。第五、不宜設置在住宅區，我在住宅區內，我不敢說現在這邊都是違法的，不過看到的、聽到的，大部分的德州撲克牌、麻將館都是在經營賭博行業，所以第六、要有總量管制，我們的電動玩具有管制、當鋪也有管制，就是希望可以去稽查八大行業，第七：營業場所需透明可受管制。所以我提這個修正案，我說過了，

法規審定的那一天我不能參加就是我們交通局違反大會決議，事關我們新營的重大的議程，沈家鳳、王宣貿、李宗翰議員，大家都有去，請播放一下交通局違反規定的這一張。

主席：（邱議長莉莉）

繼續給聲音。

蔡議員育輝：

第 4 屆第 6 次臨時會第 1 次會會議記錄決議:儘量排除於定期會及臨時會期間召開。你一邊要叫我來開法規委員會，另一邊我還要去會勘，如果我不去，地方的權益會受影響，我也會被罵死，所以說很感謝沈家鳳、王宣貿都有提出意見修正，修正後跟以前的設計差很多，專業設計圓環差很多，不是我不去。制定「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案修正，我建議第一、經劃定為住宅區者，主管機關得禁止其設立。第 2 項修正後條文如下：休閒活動場館事業之營業場所，應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法、建築法及消防法等法令規定。儘量開在商業區，不要開在住宅區，因為現在我看到的都是晚上開著名車去的，今天我不敢說是去賭博，去休閒娛樂，我建議第 2 條可以修正，明文規定不能設在住宅區。再來，第 5 條第 1 款訂定「休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高 中、職校 200 公尺以上」並不符合本市純樸風情，擴大禁設範圍至 500 公尺以上，這是基於多數議員的意見，我們總共有 34 個議員連署，我很感謝謝很多民進黨議員、無黨派議員及國民黨議員都很重視這個辦法，電子遊戲場設立要距離學校 1,000 公尺，那麼德州撲克牌、麻將館是不是可以禁設範圍至 500 公尺以上？我拜託議員先進，為了我們後一代子孫良好的教育環境，是不是可以同意這樣修正？議長。

主席：（邱議長莉莉）

蔡育輝議員，不好意思，因為現在是 11 點 21 分，我們讓手語翻譯可以休息，那我們趁這個時間也協商一下，我們請民進黨總召周嘉韋議員，無黨的杜素吟議員，還有林燕祝書記長，我們一起協商，休息 10 分鐘。（休息後）麻煩各位議座請就坐，我們的主管也請就坐，先請林燕祝議員。

林議員燕祝：

謝謝主席，主席，我想針對這個案子，為什麼那麼多本會同仁一起連署？就是考量到我們現在的安全性，中央雖然訂了 200 公尺，為什麼要訂 500 公尺以外才可以設？因為好多家長在反映，我說實在的，而且都在國中、高中的範圍內設的話，學生根本就是去上課的時候出來，然後是下課後沒回去，跑到周邊去玩，這裡面有很多，講難聽一點就是掛羊頭賣狗肉，賭錢的，那他賭錢，我想，這樣子下去的話家長很憂心，就都會找我們民意代表，所以我認為針對這樣的部分，我們必須都支持在 500 公尺以外才能設，以上是我的意見，我們都還是針對蔡育輝議員所提的，維護我們臺南市孩子的健康，我認為才是最重要的。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝，請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，關於距離這個問題，其實本席並沒有太大的意見，老實說我們必須要考慮任何一個法規在制定的時候，它都會有一個想要保護的對象，我們在法律稱之為保護

法益，就是你要保護誰，那這一個條文、這一個法規，不管從中央到地方，它到底想要保護什麼？它是要保護機關學校還是要保護學生、未成年人？我相信大家都很清楚知道，那但是如果你要保護的是這些未成年人，不要讓他過早接觸來講的話，講難聽一點，哪個地方學生多、學校多？那補習班不多嗎？安親班不多嗎？為什麼不列進去？這是第一塊。第二塊是什麼？我們對這個行業會有質疑的原因是因為我們希望保護孩子、保護未成年人，在他們沒有辦法累積足夠的經驗跟知識的時候，不要過早的受到所謂投機或者是僥倖的心理，所以我們針對這種有「射倖性」的行為，就是我們簡稱叫賭博，會有很多的防範，可是問題是什麼？今天就是為什麼會特別把德州撲克也好、麻將也好，抽離出來，就是希望說透過很多其他的推展，讓大家知道說它這個東西的技術性遠比一般賭博一翻兩瞪眼的這個東西，相當來說的話它是比較具有技術性的，而不是說純粹去賭一個運氣，靠運氣來決定利益的歸屬，那在這種狀況之下，我們強調的應該是管理的方式，否則的話，你說賭要完全禁止來看的話，只要在中央到地方沒有去設所謂博弈專區之前，我請教一下，難道公益彩券加上公益兩個字之後，它就沒有賭博的性質嗎？運動彩券，加上所謂的彩券兩個字，它就沒有去賭運動這個操作的可能性嗎？而且你回頭去想想看，在菜市場旁邊、學校旁邊一大堆公益彩券行，大家為什麼不會去抗議、不會去抗爭呢？它是因為它透過了一些管制、管理的方式，所以今天也不是說我要替這個我們要管制的約定者去講話，而是我們要明白說我們到底要保護的是什麼，你說直線 200 公尺，這個計算方式也是很詭異的事情，如果我今天說難聽點，如果是首都心態，就是在臺北心態來講，它任何的一個點到點其實都有很近的距離，可是像臺南，你如果隔了一個高架橋、隔了一條河流，它二個點間雖然距離是 200 公尺，要繞到那個點來講，它的步行距離可能就更長了，所以其實我們在法規討論的時候都要想到是說我們到底真正要保護的對象跟保護的利益性是什麼東西，來做適當的修正，那這一條來講，雖然中央有一個所謂兒少法 47 條的規定，可是兒少法 47 條在討論這個 200 公尺直線距離的設置的時候，它有沒有像臺南市議會的同仁們這麼細膩的去討論這些可能涉及的細節？我覺得其實是可以質疑的，這也可以供大家做參考，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

好，非常謝謝。請杜素吟議員。

杜議員素吟：

謝謝議長，關於這個「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案修正，當然它寫是寫說休閒活動，但是他們實際在經營什麼，我們也不是很清楚，所以中央兒少法是 200 公尺，但是蔡育輝議員在地方開說明會時說的話，我都有仔細看內容，他是建議 500 公尺，也有很多學校的校長、老師都出來支持 500 公尺，因為我說過 200 公尺剛好是 4 支電線桿的距離而已，家長會擔心學生下課後不知道有沒有跑去，在裡面搞什麼都不知道，所以我想我們自己要設這個自治條例，我是支持 500 公尺，當然中央當初設置時就像 Ingay Tali 穎艾達利議員說的，也沒考慮進去補習班等等，都沒有考慮，這可能是當初中央在設這個條例的時候沒有思慮周全，但是我們現在臺南市要新設這個條例，我們就把它設周全一點，當然是既往不咎，我們現在有法條設立後，新申請的就得在 500 公尺以外，這是我的補充，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝杜素吟議員，請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

謝謝議長，所以在距離的部分，我們在法規委員會討論很多，所以其實我們對這個是沒有一定要說多遠，但我覺得最大的問題是管理的問題，從剛剛林燕祝議員、Ingay Tali 穎艾達利議員、杜素吟議員，包括我們法規委員會在討論的時候，其實對於管理這一塊，我們一直要求密度要提升，局長，因為其實照理說休閒場館裡面就有明訂未滿 18 歲不能進去，是不是？

經濟發展局張局長婷媛：

是。

周議員嘉韋：

所以我們根本的目的是要保護小朋友在未滿 18 歲以前不能進去，這件事情應該是已經達到了，後面設這個距離只是在做行政的管控，不是說我要幫業者講話，不是，但實際狀況是未滿 18 歲，本來就不能讓他進去了，不管離學校多近、多遠，200 公尺、800 公尺、1 公里都不能進去，所以應該是你們要去加強在未滿 18 歲不能進去的這一塊的管控，而不是我們要把距離拉到遠多，不管拉到多遠小朋友都有可能會經過，他騎腳踏車真的會到不了嗎？但你如果真的讓它嚴格管控，進不去，那都沒有後面這些距離的問題，我們只是在行政措施上避免它離學校過近，而讓可能有機會違法的，或是讓小朋友去知道或接觸這個比較不適合這個年紀接觸的活動，我們只是儘量不要讓那個範圍縮太小，這樣而已，所以我覺得密度的部分可能要麻煩經發局、麻煩警察局，就是未來在這一塊的管理上面，可能要更精緻的去確認管理，那至於剩下的細節，我相信我們在法規會討論很多。我覺得這個是法規委員會已經討論完，就不要在這裡再重複講了，好不好？

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝周嘉韋議員，請蔡育輝議員，局長請坐。

蔡議員育輝：

第一點我要說明，說明會是經濟發展局在溪北開的，不是我開的。第二點我們建立一個臺南市良好的六都楷模，我們關心這個自治條例，六都我們是第一個制定的，我們做一個楷模，制定 500 公尺外，雖然兒少法規定 200 公尺以上，我相信六都中，日後會有很多都市引用臺南市制定的 500 公尺以上，我敢這麼說，我們都會去比照，為我們的後代子孫，為了保障學生的受教權及提供一個良好的學習環境，我感謝議長有適當的處理，讓各政黨、無黨籍協商，我想我就不再多說，大家協商的結果就是 500 公尺以上，其餘的我們沒有意見，請主席裁示。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。請楊中成議員。

楊議員中成：

謝謝主席，大家好，我們大家都說母法，要制訂一個法規就會說違反母法，中央把母法訂 200 公尺，我們臺南就比較特別，就要擴大到 500 公尺，美其名說要來保護我們的孩子，剛才前面先進所說的未滿 18 歲就不能進去，你看現在哪一個業者敢讓未滿 18 歲的孩子進去這種場所？他不要執照了嗎？他不怕人家罰嗎？警察局局長，你們去臨檢的時候有可能會查到 18 歲以下的嗎？

警察局林局長國清：

我們還是會查他的身分證。

楊議員中成：

對，會查到 18 歲以下的嗎？

警察局林局長國清：

目前沒有。

楊議員中成：

對，請坐，所以我說不要美其名說要保護孩子，我跟你說這個都市的學校就在其中，你訂 500 公尺或 1 公里，對所有權人很不公平，我不是要替誰說話，我認為今天母法已經明訂 200 公尺，為什麼你們就比較特別？所以本席的意見是認為該要求的要求、該放寬的放寬，不能一味的將這些業者就好像打入阿鼻地獄一般，這是我的意見，我沒有堅持一定要 200 公尺或 500 公尺，我只是說出我的心聲，不要為了巧立名目還是美其名要來保護孩子，根本都是多餘的，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝楊中成議員，請朱正軒議員。

朱議員正軒：

謝謝主席，我想簡單補充，因為在法規委員會裡面我們都有討論過了，那其實 200 公尺這個距離是依照母法，我們是希望可以遵循母法，主要原因我也是想到說其實真的是跟剛剛議員先進提到的一樣，主要是這個場所本來 18 歲以下就不得進入了，第二個事情是現在的小朋友真正要接觸到這些賭博，或者是其他的一些東西的話，其實在網路上更容易會出現，那網路上更大的風險我們都不去管理，那你現在又把這個 200 公尺又要再擴大到 500 公尺，以後會不會有人就說那 500 公尺的依據是什麼？然後要不要擴大到 1 公里？所以我覺得我們還是依照母法 200 公尺會是最好的，網路的部分，也再一次的提醒市府團隊，我想現在網路賭博真的對市民的傷害很大，大家再一起來努力。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝，我想我們就停止討論，因為這個案子事實上在法規委員會時已經非常充分的討論過，當然就是說母法的設立為什麼還要再讓我們臺南市議會來審理？就是讓我們有斟酌，用因地制宜的方式去制定，大家這樣綜合聽起來就是管理跟稽查的問題，所以 200 公尺跟 500 公尺，事實上也不是一個重中之重的事情，但是我們有一些學校及家長會認為 200 公尺感覺上就是一下子就到了，那我們比較嚴謹一點，這個是新設立的活動場館，就在第 5 條的第 1 項的部分，把它修正為 500 公尺以上，我想現在他們已經在營業的也沒有什麼關係，有沒有其他意見？因為如果說大家都這樣子講，200 公尺跟 500 公尺也沒有什麼其他的關係，只是在管理跟稽查上面的話，我覺得我們就尊重議員的提案權，剛剛三個政黨的黨鞭，大家坐下來也有同意這樣子的修正，我們就請議事人員宣讀修正後的條文。

議事人員：

第五條第一項「休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中職校 500 公尺以上之證明文件，向主管機關申請審查，符合本項規定後，始得營業」。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

好，這個案子就修正通過，完成二讀會。現在進行第三讀會，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提4，提案單位：臺南市政府經濟發展局，案由：制定「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，那我們就按照第二讀會的決議通過，完成第三讀會。繼續請各位議員先進看到藍色本第96頁，法規市提5號案，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提5，提案單位：臺南市政府經濟發展局，案由：制定「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，敬請審議。

法規委員會審查意見：照案通過，詳審查結果對照表。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

如果沒有其他意見，本案照法規委員會審查意見通過，完成二讀會。現在進入第三讀會，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提5，提案單位：臺南市政府經濟發展局，案由：制定「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

本案依照第二讀會決議通過，完成第三讀會。接著麻煩請繼續看藍色本第97頁，法規市提6號案，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提6，提案單位：臺南市政府環境保護局，案由：擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。

法規委員會審查意見：

一、照案通過，詳審查結果對照表。

二、第四十九條附帶決議：

相關子法在公布後6個月內完成，並提送本會通過後，方可施行，敬請審議。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

好，有沒有其他意見？如果沒有其他意見，我們就依照法規委員會審查意見通過，完成二讀會。現在我們進行第三讀會，請議事人員宣讀。

議事人員：

法規市提6，提案單位：臺南市政府環境保護局，案由：擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，如果沒有其他意見，本案就依照第二讀會決議通過，完成第三讀會。接著向大會報告，115年度各委員會的委員及召集人已依照本會各種委員會設置辦法第3、4、5條規定，完成改選。另外，程序及紀律委員會也已經推派組成，名單在各位議員先進的席